



Landgericht Landshut

Az.: 23 O 2699/24



In dem Rechtsstreit

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
- Kläger -

gegen

- 1) **Deutsche Telekom AG**, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn
- Beklagte -
- 2) **Schufa Holding AG**, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte **Latham & Watkins LLP**, Reuterweg 20, 60323 Frankfurt, Gz.: 035279-0014

wegen Verletzung der DSGVO und der Menschenrechte

erlässt das Landgericht Landshut -2. Zivilkammer- durch die Richterin Pfenninger als Einzelrichterin am 21.11.2024 folgenden

Beschluss

Der Antrag des Klägers vom 17.10.2024 auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt.

Gründe

Die zur Bewilligung der Prozesskostenhilfe erforderlichen Nachweise wurden nur unvollständig vorgelegt. Der Antragsteller hat entgegen § 117 Abs. 2 ZPO keine Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beigefügt. Die fehlenden Unterlagen wurden trotz Aufforderung durch die Verfügung vom 17.10.2024 nicht innerhalb der gesetzten Frist nachgereicht, § 118 Abs. 2 Satz 4 ZPO. Die Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden trotz Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist auch nicht durch Nachweise glaubhaft gemacht, § 118 Abs. 2 Satz 4 ZPO.

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist daher abzulehnen.



Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden.

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von **einem Monat** bei dem

Landgericht Landshut
 Maximilianstr. 22
 84028 Landshut

oder bei dem

Oberlandesgericht München
 Prielmayerstr. 5
 80335 München

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle eines der genannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten Gerichte eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

Rechtsbehelfe können auch als **elektronisches Dokument** eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind **als elektronisches Dokument** einzureichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

**DEUTSCH**

VLAJKA-VIEWER · DE

gez.

Pfenninger
RichterinFür die Richtigkeit der Abschrift
Landshut, 22.11.2024

Nitzl, JVI`in

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

DE EN SK HR PL ES IT FR SV

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am
Tel: +49.69.6062
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com



Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldod	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
' IH5 HKWQZ I OMQH XQG
5 HKWQZ I OMGH / \$ 7 + \$ 0
WATKINS ^{LLP}

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.



1. Einleitung

- 1 Gem. S§114 Abs. 1 ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der S§114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. 1 S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00



LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der



LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögenspartner das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAMA & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 70BCcJigkigspr (yC3 70BCfung),

**Düsseldorf**

Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße 13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Thomas Vogel¹
Dr. Susan Kempe-Müller
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leif U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
Christina Mann
Jan Penselin, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Münster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerber
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{2,4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chaptot, LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfm.
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Seevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Malaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ulf Kieker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hiemer⁴
Dr. Florian Dehmel, LL.M. (Univ. of Edinburgh)¹
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:



Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				

Landshut Regional Court

Civil Division

**ENGLISH**

VLAJKA-VIEWER · EN

Landshut Regional Court, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Mr

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

For enquiries:

Telephone: 0871 84-1117

Fax: 09621/96241-0581

Room: 526

The competent office is best reached Monday to Friday,
8:00 – 12:00**File reference:** 23 O 2699/24**Date:** 21.11.2024

Certified copy

Landgericht Landshut • Az.: 23 O 2699/24

In the legal dispute

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

— *Claimant* —

against

1) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

— *Defendant* —

2) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

— *Defendant* —

Represented by: Latham & Watkins LLP, Reuterweg 20, 60323 Frankfurt, ref. 035279-0014

concerning infringement of the GDPR and of human rights

The Landshut Regional Court — 2nd Civil Chamber — through Judge Pfenninger sitting as single judge issues on 21 November 2024 the following

ORDER**The claimant's application of 17 October 2024 for the grant of legal aid is refused.****Grounds**

The evidence required for the grant of legal aid was submitted only incompletely. Contrary to § 117(2) ZPO, the applicant did not attach a declaration of his personal and financial circumstances. Despite the request made by the order of 17 October 2024, the missing documents were not submitted within the time limit set, § 118(2) fourth sentence ZPO. Nor were the particulars of the personal and financial circumstances substantiated by evidence within the time limit set, despite the request, § 118(2) fourth sentence ZPO. The application for the grant of legal aid must therefore be refused.

Address: Maximilianstr. 22, 84028 Landshut
Communication: Telephone 0871 84-0

Unofficial translation prepared by the FIA FOX initiative for the purpose of informing the public. Only the original German version of 21 November 2024 is authentic; it is at the beginning of this document.



23 O 2699/24

Instruction on legal remedies:

An immediate complaint (hereinafter: complaint) may be lodged against the decision. The complaint must be lodged within a strict time limit of one month with the Landshut Regional Court, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut, or with the Munich Higher Regional Court, Prielmayerstr. 5, 80335 Munich.

The time limit begins to run upon service of the decision, at the latest upon expiry of five months after the decision is pronounced. The complaint must be lodged in writing or by declaration recorded in the minutes of the registry of one of the courts named. It may also be declared for the record before the registry of any local court; the time limit is, however, observed only if the record reaches one of the courts named above in time. Representation by a lawyer is not required.

Remedies may also be filed as an electronic document. A simple e-mail does not meet the statutory requirements. Electronic documents must bear the qualified electronic signature of the person responsible, or be signed by that person and submitted via a secure electronic transmission channel.

signed · Pfenninger, Judge

For the correctness of the copy — Landshut, 22.11.2024 · Nitzl, JVI'in · Certified by automated processing, valid without signature

Krajinský súd Landshut

Oddelenie pre občianskoprávne veci



Krajinský súd Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Pán

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

V prípade otázok:

Telefón: 0871 84-1117

Fax: 09621/96241-0581

Miestnosť: 526

Príslušné oddelenie zastihnete najlepšie pondelok – piatok,
8.00 – 12.00 h

Spisová značka: 23 O 2699/24

Dátum: 21.11.2024

Overený odpis

Landgericht Landshut • Az.: 23 O 2699/24

V právnom spore

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

— žalobca —

proti

1) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

— žalovaná —

2) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

— žalovaná —

Právni zástupcovia: advokáti Latham & Watkins LLP, Reuterweg 20, 60323 Frankfurt, zn. 035279-0014

pre porušenie GDPR a ľudských práv

Krajinský súd Landshut — 2. občianskoprávny senát — sudkyňou Pfenninger ako samosudkyňou vydáva 21. novembra 2024 toto

UZNESENIE

Návrh žalobcu zo 17. októbra 2024 na priznanie bezplatnej právnej pomoci sa zamietá.

Odôvodnenie

Doklady potrebné na priznanie bezplatnej právnej pomoci boli predložené len neúplne. Navrhovateľ v rozpore s § 117 ods. 2 ZPO nepripojil vyhlásenie o svojich osobných a majetkových pomeroch. Chýbajúce podklady neboli napriek výzve uznesením zo 17. októbra 2024 doplnené v určenej lehote, § 118 ods. 2 veta 4 ZPO. Údaje o osobných a majetkových pomeroch neboli napriek výzve v určenej lehote osvedčené ani dokladmi, § 118 ods. 2 veta 4 ZPO. Návrh na priznanie bezplatnej právnej pomoci je preto potrebné zamietnuť.

Adresa: Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Kontakt: Telefón 0871 84-0

Neoficiálny preklad vyhotovený iniciatívou FIA FOX na účely informovania verejnosti. Záväzné je výlučne nemecké originálne znenie z 21. novembra 2024, ktoré je na začiatku tohto dokumentu.



23 O 2699/24

Poučenie o opravných prostriedkoch:

Proti rozhodnutiu možno podať okamžitú sťažnosť (ďalej len sťažnosť). Sťažnosť treba podať v prekluzívnej lehote jedného mesiaca na Krajskom súde Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut, alebo na Vrchnom krajskom súde v Mníchove, Prielmayerstr. 5, 80335 München.

Lehota začína plynúť doručením rozhodnutia, najneskôr uplynutím piatich mesiacov od jeho vyhlásenia. Sťažnosť treba podať písomne alebo vyhlásením do zápisnice kancelárie jedného z uvedených súdov. Možno ju vyhlásiť do zápisnice aj v kancelárii ktoréhokoľvek okresného súdu; lehota je však zachovaná len vtedy, ak zápisnica včas dôjde na niektorý z vyššie uvedených súdov. Zastúpenie advokátom nie je predpísané.

Opravné prostriedky možno podať aj ako elektronický dokument. Obyčajný e-mail nespĺňa zákonné požiadavky. Elektronické dokumenty musia byť opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom zodpovednej osoby, alebo musia byť touto osobou podpísané a predložené prostredníctvom zabezpečeného elektronického prenosového systému.

podpísaná · Pfenninger, sudkyňa

Za správnosť odpisu — Landshut, 22.11.2024 · Nitzl, JVI'in · Overené strojovým spracovaním, platné bez podpisu

Zemaljski sud u Landshutu

Odjel za građanske predmete



Zemaljski sud u Landshutu, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Gospodin
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

Za upite:

Telefon: 0871 84-1117
Telefaks: 09621/96241-0581
Soba: 526

Nadležnu službu najbolje ćete dobiti od ponedjeljka do petka, 8.00 – 12.00 sati

Poslovni broj: 23 O 2699/24

Datum: 21.11.2024

Ovjereni prijepis

Landgericht Landshut • Az.: 23 O 2699/24

U pravnom sporu

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

— tužitelj —

protiv

1) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

— tuženica —

2) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

— tuženica —

Punomoćnici: odvjetnici Latham & Watkins LLP, Reuterweg 20, 60323 Frankfurt, zn. 035279-0014

zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka i ljudskih prava

Zemaljski sud u Landshutu — 2. građansko vijeće — po sutkinji Pfenninger kao sucu pojedincu donosi 21. studenoga 2024. sljedeće

RJEŠENJE

Prijedlog tužitelja od 17. listopada 2024. za odobrenje besplatne pravne pomoći se odbija.

Obrazloženje

Dokazi potrebni za odobrenje besplatne pravne pomoći podneseni su samo nepotpuno. Predlagatelj protivno § 117 st. 2. ZPO-a nije priložio izjavu o svojim osobnim i imovinskim prilikama. Nedostajuće isprave nisu unatoč pozivu rješenjem od 17. listopada 2024. dostavljene u određenom roku, § 118 st. 2. reč. 4. ZPO-a. Podaci o osobnim i imovinskim prilikama nisu unatoč pozivu u određenom roku ni potkrijepljeni dokazima, § 118 st. 2. reč. 4. ZPO-a. Prijedlog za odobrenje besplatne pravne pomoći stoga treba odbiti.

Adresa: Maximilianstr. 22, 84028 Landshut
Kontakt: Telefon 0871 84-0

Neslužbeni prijevod koji je izradila inicijativa FIA FOX radi informiranja javnosti. Vjerodostojna je isključivo izvorna njemačka verzija od 21. studenoga 2024., na početku ovog dokumenta.



23 O 2699/24

Pouka o pravnim lijekovima:

Protiv odluke može se podnijeti neposredna žalba (dalje: žalba). Žalba se mora podnijeti u prekluzivnom roku od mjesec dana Zemaljskom sudu u Landshutu, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut, ili Višem zemaljskom sudu u Münchenu, Prielmayerstr. 5, 80335 München.

Rok počinje teći dostavom odluke, najkasnije istekom pet mjeseci od njezine objave. Žalba se mora podnijeti pisano ili izjavom na zapisnik u pisarnici jednog od navedenih sudova. Može se izjaviti na zapisnik i u pisarnici bilo kojeg općinskog suda; rok je, međutim, poštovan samo ako zapisnik pravodobno stigne na jedan od gore navedenih sudova. Zastupanje po odvjetniku nije propisano.

Pravni lijekovi mogu se podnijeti i kao elektronički dokument. Obična elektronička pošta ne udovoljava zakonskim zahtjevima. Elektronički dokumenti moraju biti opremljeni kvalificiranim elektroničkim potpisom odgovorne osobe ili ih ta osoba mora potpisati i dostaviti putem sigurnog elektroničkog prijenosnog sustava.

potpisano · Pfenninger, sutkinja

Za točnost prijepisa — Landshut, 22.11.2024. · Nitzl, JVI'in · Ovjereno strojnom obradom, valjano bez potpisa

Sąd Krajowy w Landshut

Wydział Cywilny



POLSKI

VLAJKA-VIEWER · PL

Sąd Krajowy w Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Pan

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

W razie pytań:

Telefon: 0871 84-1117

Faks: 09621/96241-0581

Pokój: 526

Z właściwą komórką najlepiej kontaktować się od
poniedziałku do piątku, 8.00 – 12.00

Sygnatura akt: 23 O 2699/24

Data:

21.11.2024

Uwierzytelniony odpis

Landgericht Landshut • Az.: 23 O 2699/24

W sporze prawnym

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

— *powód* —

przeciwko

1) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

— *pozwana* —

2) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

— *pozwana* —

Pełnomocnicy: adwokaci Latham & Watkins LLP, Reuterweg 20, 60323 Frankfurt, sygn. 035279-0014

o naruszenie RODO i praw człowieka

Sąd Krajowy w Landshut — II Wydział Cywilny — przez sędzię Pfenninger jako sędziego jednoosobowego wydaje
21 listopada 2024 r. następujące

POSTANOWIENIE

Wniosek powoda z 17 października 2024 r. o przyznanie pomocy prawnej zostaje oddalony.

Uzasadnienie

Dowody wymagane do przyznania pomocy prawnej zostały przedłożone jedynie w sposób niepełny. Wnioskodawca wbrew § 117 ust. 2 ZPO nie załączył oświadczenia o swojej sytuacji osobistej i majątkowej. Brakujące dokumenty nie zostały mimo wezwania zarządzeniem z 17 października 2024 r. złożone w wyznaczonym terminie, § 118 ust. 2 zd. 4 ZPO. Dane o sytuacji osobistej i majątkowej nie zostały mimo wezwania w wyznaczonym terminie uprawdopodobnione dowodami, § 118 ust. 2 zd. 4 ZPO. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej należy zatem oddalić.

Adres: Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Kontakt: Telefon 0871 84-0

Nieoficjalne tłumaczenie sporządzone przez inicjatywę FIA FOX w celu informowania opinii publicznej. Wiążąca jest wyłącznie oryginalna wersja niemiecka z 21 listopada 2024 r., znajdująca się na początku tego dokumentu.



23 O 2699/24

Pouczenie o środkach zaskarżenia:

Przeciwko orzeczeniu można wnieść zażalenie natychmiastowe (dalej: zażalenie). Zażalenie należy wnieść w terminie zawitym jednego miesiąca do Sądu Krajowego w Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut, albo do Wyższego Sądu Krajowego w Monachium, Prielmayerstr. 5, 80335 München.

Termin biegnie od doręczenia orzeczenia, najpóźniej od upływu pięciu miesięcy od jego ogłoszenia. Zażalenie należy wnieść pisemnie albo oświadczeniem do protokołu sekretariatu jednego ze wskazanych sądów. Może zostać złożone do protokołu również w sekretariacie każdego sądu rejonowego; termin jest jednak zachowany tylko wtedy, gdy protokół w porę wpłynie do jednego z wyżej wskazanych sądów. Zastępstwo adwokackie nie jest wymagane.

Środki zaskarżenia mogą być wnoszone także jako dokument elektroniczny. Zwykła poczta elektroniczna nie spełnia wymogów ustawowych. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej albo przez tę osobę podpisane i złożone za pośrednictwem bezpiecznego elektronicznego systemu przekazu.

podpisano · Pfenninger, sędzia

Za zgodność odpisu — Landshut, 22.11.2024 · Nitzl, JVI'in · Uwierzytelnione przetwarzaniem maszynowym, ważne bez podpisu

Tribunal Regional de Landshut

Sección de lo Civil



ESPAÑOL

VLAJKA-VIEWER · ES

Tribunal Regional de Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Sr.

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

Para consultas:

Teléfono: 0871 84-1117

Fax: 09621/96241-0581

Despacho: 526

La oficina competente atiende preferentemente de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 h

Número de expediente: 23 O 2699/24

Fecha: 21.11.2024

Copia certificada

Landgericht Landshut · Az.: 23 O 2699/24

En el litigio

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

— demandante —

contra

1) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

— demandada —

2) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

— demandada —

Representantes procesales: abogados Latham & Watkins LLP, Reuterweg 20, 60323 Fráncfort, ref. 035279-0014

por vulneración del RGPD y de los derechos humanos

El Tribunal Regional de Landshut — Sala Segunda de lo Civil — por la jueza Pfenninger como juez unipersonal dicta el 21 de noviembre de 2024 el siguiente

AUTO

Se desestima la solicitud del demandante de 17 de octubre de 2024 de concesión de justicia gratuita.

Fundamentos

Los justificantes necesarios para la concesión de la justicia gratuita se presentaron solo de forma incompleta. El solicitante, contraviniendo el § 117.2 ZPO, no adjuntó una declaración sobre su situación personal y económica. Pese al requerimiento efectuado mediante providencia de 17 de octubre de 2024, la documentación faltante no se aportó dentro del plazo señalado, § 118.2, cuarta frase, ZPO. Tampoco los datos sobre la situación personal y económica se acreditaron mediante justificantes dentro del plazo señalado, pese al requerimiento, § 118.2, cuarta frase, ZPO. Procede, por tanto, desestimar la solicitud.

Dirección: Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Comunicación: Teléfono 0871 84-0

Traducción no oficial elaborada por la iniciativa FIA FOX con fines de información pública. Únicamente da fe la versión original alemana de 21 de noviembre de 2024, que figura al inicio de este documento.



23 O 2699/24

Instrucción sobre recursos:

Contra la resolución cabe interponer recurso inmediato (en lo sucesivo: recurso). El recurso deberá interponerse en el plazo preclusivo de un mes ante el Tribunal Regional de Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut, o ante el Tribunal Superior Regional de Múnich, Prielmayerstr. 5, 80335 Múnich.

El plazo comienza con la notificación de la resolución, a más tardar al transcurrir cinco meses desde su pronunciamiento. El recurso deberá interponerse por escrito o mediante declaración recogida en acta de la secretaría de uno de los tribunales indicados. También puede declararse en acta ante la secretaría de cualquier juzgado de primera instancia; el plazo, no obstante, solo se entiende cumplido si el acta llega a tiempo a uno de los tribunales antes indicados. No se exige representación letrada.

Los recursos también pueden presentarse como documento electrónico. Un simple correo electrónico no cumple los requisitos legales. Los documentos electrónicos deben llevar la firma electrónica cualificada de la persona responsable, o estar firmados por ella y presentarse a través de un canal electrónico de transmisión seguro.

firmado · Pfenninger, jueza

Por la fidelidad de la copia — Landshut, 22.11.2024 · Nitzl, JVI'in · Certificado mediante tratamiento automatizado, válido sin firma

Tribunale regionale di Landshut

Sezione civile

**ITALIANO**

VLAJKA-VIEWER · IT

Tribunale regionale di Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Egregio Signor
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

Per informazioni:

Telefono: 0871 84-1117
Fax: 09621/96241-0581
Stanza: 526

L'ufficio competente è raggiungibile preferibilmente dal
lunedì al venerdì, 8.00 – 12.00

Numero di ruolo: 23 O 2699/24**Data:** 21.11.2024

Copia autentica

Landgericht Landshut • Az.: 23 O 2699/24

Nella controversia

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

— attore —

contro

1) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

— convenuta —

2) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

— convenuta —

Difensori: avvocati Latham & Watkins LLP, Reuterweg 20, 60323 Francoforte, rif. 035279-0014

per violazione del GDPR e dei diritti umani

Il Tribunale regionale di Landshut — 2ª Sezione civile — nella persona della giudice Pfenninger quale giudice
monocratico emette il 21 novembre 2024 la seguente

ORDINANZA**L'istanza dell'attore del 17 ottobre 2024 di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.****Motivazione**

I documenti necessari per l'ammissione al gratuito patrocinio sono stati prodotti solo in modo incompleto. Il richiedente, in violazione del § 117, comma 2, ZPO, non ha allegato una dichiarazione sulle proprie condizioni personali ed economiche. Nonostante l'invito contenuto nel provvedimento del 17 ottobre 2024, la documentazione mancante non è stata depositata entro il termine assegnato, § 118, comma 2, quarta frase, ZPO. Neppure i dati sulle condizioni personali ed economiche sono stati resi verosimili mediante documenti entro il termine assegnato, § 118, comma 2, quarta frase, ZPO. L'istanza va pertanto respinta.

Indirizzo: Maximilianstr. 22, 84028 Landshut
Contatti: Telefono 0871 84-0

Traduzione non ufficiale redatta dall'iniziativa FIA FOX a fini di informazione del pubblico. Fa fede esclusivamente la versione originale tedesca del 21 novembre 2024, riportata all'inizio di questo documento.



23 O 2699/24

Istruzioni sui mezzi di impugnazione:

Contro la decisione può essere proposto reclamo immediato (di seguito: reclamo). Il reclamo va proposto entro il termine perentorio di un mese presso il Tribunale regionale di Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut, oppure presso il Tribunale superiore regionale di Monaco, Prielmayerstr. 5, 80335 Monaco.

Il termine decorre dalla notificazione della decisione, al più tardi dallo spirare di cinque mesi dalla sua pronuncia. Il reclamo va proposto per iscritto o mediante dichiarazione a verbale della cancelleria di uno dei giudici indicati. Può essere dichiarato a verbale anche presso la cancelleria di qualsiasi pretura; il termine è tuttavia rispettato solo se il verbale perviene tempestivamente a uno dei giudici sopra indicati. L'assistenza di un avvocato non è prescritta.

I mezzi di impugnazione possono essere depositati anche come documento elettronico. Una semplice e-mail non soddisfa i requisiti di legge. I documenti elettronici devono recare la firma elettronica qualificata della persona responsabile, oppure essere da questa sottoscritti e trasmessi mediante un canale elettronico di trasmissione sicuro.

firmato · Pfenninger, giudice

Per la conformità della copia — Landshut, 22.11.2024 · Nitzl, JVI'in · Autenticato mediante elaborazione automatizzata, valido senza firma

Tribunal régional de Landshut

Chambre des affaires civiles

**FRANÇAIS**

VLAJKA-VIEWER · FR

Tribunal régional de Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Monsieur
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

Pour toute question :

Téléphone: 0871 84-1117

Télécopie: 09621/96241-0581

Bureau: 526

Service joignable du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00

Référence du dossier: 23 O 2699/24**Date:** 21.11.2024

Copie certifiée conforme

Landgericht Landshut • Az.: 23 O 2699/24

Dans le litige

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

— *demandeur* —

contre

1) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

— *défenderesse* —

2) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

— *défenderesse* —

Représentants : avocats Latham & Watkins LLP, Reuterweg 20, 60323 Francfort, réf. 035279-0014

pour violation du RGPD et des droits de l'homme

Le Tribunal régional de Landshut — 2e chambre civile — par la juge Pfenninger, juge unique, rend le 21 novembre 2024 la décision suivante

ORDONNANCE**La demande d'aide juridictionnelle du demandeur du 17 octobre 2024 est rejetée.****Motifs**

Les justificatifs nécessaires à l'octroi de l'aide juridictionnelle n'ont été produits que de manière incomplète. Contrairement au § 117, alinéa 2, ZPO, le demandeur n'a pas joint de déclaration relative à sa situation personnelle et économique. Malgré l'invitation contenue dans l'ordonnance du 17 octobre 2024, les pièces manquantes n'ont pas été déposées dans le délai imparti, § 118, alinéa 2, quatrième phrase, ZPO. Les indications relatives à la situation personnelle et économique n'ont pas davantage été rendues vraisemblables par des justificatifs dans le délai imparti, § 118, alinéa 2, quatrième phrase, ZPO. La demande doit dès lors être rejetée.

Adresse: Maximilianstr. 22, 84028 Landshut
Communication: Téléphone 0871 84-0

Traduction non officielle établie par l'initiative FIA FOX à des fins d'information du public. Seule la version allemande originale du 21 novembre 2024 fait foi ; elle figure au début de ce document.



23 O 2699/24

Information sur les voies de recours:

La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat (ci-après : recours). Le recours doit être formé dans un délai de forclusion d'un mois auprès du Tribunal régional de Landshut, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut, ou auprès du Tribunal régional supérieur de Munich, Prielmayerstr. 5, 80335 Munich.

Le délai court à compter de la signification de la décision, au plus tard à l'expiration de cinq mois après son prononcé. Le recours doit être formé par écrit ou par déclaration au procès-verbal du greffe de l'une des juridictions désignées. Il peut également être déclaré au procès-verbal devant le greffe de tout tribunal d'instance ; le délai n'est toutefois respecté que si le procès-verbal parvient en temps utile à l'une des juridictions susmentionnées. La représentation par un avocat n'est pas requise.

Les recours peuvent également être déposés sous forme de document électronique. Un simple courrier électronique ne satisfait pas aux exigences légales. Les documents électroniques doivent porter la signature électronique qualifiée de la personne responsable, ou être signés par elle et transmis par une voie de transmission électronique sécurisée.

signé · Pfenninger, juge

Pour la conformité de la copie — Landshut, 22.11.2024 · Nitzl, JVI'in · Certifié par traitement automatisé, valable sans signature

Landshut regiondomstol

Avdelningen för tvistemål



SVENSKA

VLAJKA-VIEWER · SV

Landshut regiondomstol, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Herr

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

Vid frågor:

Telefon: 0871 84-1117

Telefax: 09621/96241-0581

Rum: 526

Behörig enhet nås bäst måndag – fredag kl. 8.00 – 12.00

Målnummer: 23 O 2699/24

Datum: 21.11.2024

Bestyrkt avskrift

Landgericht Landshut • Az.: 23 O 2699/24

I tvisten

Ferenc Peter, c/o Attenkofer, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

— *kärande* —

mot

1) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

— *svarande* —

2) Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

— *svarande* —

Ombud: advokaterna Latham & Watkins LLP, Reuterweg 20, 60323 Frankfurt, ref. 035279-0014

angående överträdelse av dataskyddsförordningen och de mänskliga rättigheterna

Landshut regiondomstol — andra tvistemålsavdelningen — genom domaren Pfenninger som ensamdomare meddelar den 21 november 2024 följande

BESLUT

Kärandens ansökan av den 17 oktober 2024 om beviljande av rättshjälp avslås.

Skäl

De handlingar som krävs för beviljande av rättshjälp gavs in endast ofullständigt. Sökanden har i strid med § 117 andra stycket ZPO inte bifogat någon förklaring om sina personliga och ekonomiska förhållanden. Trots anmodan genom beslutet av den 17 oktober 2024 gavs de saknade handlingarna inte in inom den utsatta fristen, § 118 andra stycket fjärde meningen ZPO. Uppgifterna om de personliga och ekonomiska förhållandena gjordes trots anmodan inte heller sannolika genom handlingar inom den utsatta fristen, § 118 andra stycket fjärde meningen ZPO. Ansökan ska därför avslås.

Adress: Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Kontakt: Telefon 0871 84-0

Inofficiell översättning framtagen av initiativet FIA FOX i syfte att informera allmänheten. Endast den tyska originalversionen av den 21 november 2024 är giltig; den finns i början av detta dokument.



23 O 2699/24

Överklagandehänvisning:

Mot beslutet kan omedelbart överklagande (nedan: överklagande) ges in. Överklagandet ska ges in inom en preklusionsfrist på en månad till Landshut regiondomstol, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut, eller till Münchens hovrätt, Prielmayerstr. 5, 80335 München.

Fristen börjar löpa vid delgivningen av beslutet, senast vid utgången av fem månader efter att beslutet meddelats. Överklagandet ska ges in skriftligen eller genom förklaring till protokollet hos kansliet vid någon av de angivna domstolarna. Det kan även förklaras till protokollet vid kansliet hos vilken underrätt som helst; fristen iakttas dock endast om protokollet i rätt tid inkommer till någon av de ovan angivna domstolarna. Ombud som är advokat krävs inte.

Rättsmedel kan även ges in som elektronisk handling. Ett vanligt e-postmeddelande uppfyller inte de lagstadgade kraven. Elektroniska handlingar ska vara försedda med den ansvariga personens kvalificerade elektroniska underskrift, eller vara undertecknade av denna person och inges via en säker elektronisk överföringsväg.

undertecknat · Pfenninger, domare

För avskriftens riktighet — Landshut, 22.11.2024 · Nitzl, JVI'in · Bestyrkt genom maskinell behandling, giltig utan underskrift